

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 질병휴가 관련 규정 개정 및 보완 필요

관 련 부 서 2차 1부

조 치 부 서 2차 1부(①~②)

내 용

1. 업무 개요

2차 1부는 인사제반 사규관리 및 단체협약 인사부문 총괄 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사는 질병휴가에 대하여 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에서 규정하고 있다.

아울러 휴가·휴직에 대해서는 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에서 구체적으로 규정하고 있다.

한편, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제8장(휴가)에는 병가의 운영방법에 대하여 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 우리 회사의 질병휴가 관련 규정을 확인한 결과, ❶ 사규 「취업관리 시행세칙」상 ‘*일 이상의 질병휴가나 휴직’ 에서 이야기하고 있는 기간인 *일이 ㉠ *일 간 연속된 기간의 질병휴가를 의미하는지 아니면 ㉡ 연간 누계일수 *일을

뜻하는지 그 구분이 애매모호하여 중의적(重義的)인 해석이 가능하기에, ‘입사일 기준으로 연간 누계일수 *일 이상’으로 의미를 명확하게 할 필요가 있다.

또한, ❷ 우리 회사 「단체협약서」 및 사규 「취업규칙」에는 “직원이 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때 혹은 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때” 질병휴가 신청 시 ‘의사의 진단서’를 의무적으로 첨부하도록 규정하고 있는 반면, 사규 「취업관리 시행세칙」에는 “증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 *일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 ‘의사의 진단서’를 제출하여야 한다.”고 되어 있어 사규 간 일관성을 저해하고 있는 부분을 통일화하여 규정을 보완할 필요가 있다.

그리고, 부상 또는 질병으로 출근이 불가능하여 질병휴가를 사용하였음에도 업무 외적인 개인 활동은 그대로 진행하는 등 개인 연차휴가 대체 수단으로 질병휴가를 부적절하게 악용하는 것을 방지하기 위하여 *일 미만의 질병휴가 신청 시에도 적격한 증빙자료를 의무적으로 제출할 수 있도록 관련 사규를 개정할 필요가 있다.

게다가, ❸ 질병휴가 신청 시 상당 기간이 지난 ‘의사의 진단서’를 제출하는 유사한 사례가 재발하지 아니하도록 질병휴가 관련 증빙 자료 제출에 대한 세부기준도 새롭게 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 처장은

우리 회사 질병휴가 관련 규정에 ① 중의적(重義的)으로 해석이 가능한 문구의 의미를 명확하게 하고, 사규 간 일관성을 저해하고 있는 부분을 통일화하여(예를

들면, *일 구분 없이 질병휴가 신청 시에는 적격한 증빙자료(의사의 진단서 등)를 반드시 첨부)

규정을 보완하며,(개선 1)

② 질병휴가 신청 시 상당 기간이 경과한 의사의 진단서를 제출한 사례처럼 유사한 사례가 재발하지 아니하도록 질병휴가 관련 적격한 증빙자료를 제출하는 부분에 대한 세부기준을 마련하시기 바랍니다.(개선 2)